

CAJA ITZAEZ, SC DE AP DE RL DE CV

No de Registro: 4933-439-032364/04-04344-1022

CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SOCIEDAD CAJA ACREDITANTE QUE SE INDICA EN LA CARÁTULA ADJUNTA AL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA "CAJA ACREDITANTE" Y DE LA OTRA PARTE, EL SOCIO QUE SE NOMBRA EN LA REFERIDA CARÁTULA, A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ EL "SOCIO ACREDITADO" . CONTRATO QUE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:

PRIMERA.- Las contratantes se reconocen entre sí la capacidad para la celebración de este contrato, reconociéndose mutuamente las personalidades con la que comparecen a la celebración del mismo, declarando los que comparecen en representación de alguno de los contratantes, bajo formal protesta de decir verdad que cuenta(n) con las facultades necesarias y suficientes para celebrar este contrato y para obligarla en todos sus términos, que sus poderes y facultades no le(s) han sido revocadas, limitadas, ni restringidas en ninguna de sus partes, reconociendo la existencia y subsistencia legal de sus respectivos mandantes.

SEGUNDA.- El "SOCIO ACREDITADO" declara que la información que han proporcionado es verdadera y que no se encuentran sujetos a ningún proceso o procedimiento civil, mercantil, penal, laboral, administrativo o fiscal, que de determinarse en su contra motivaría un cambio importante adverso en su situación financiera.

TERCERA.- Las partes contratantes declaran que este contrato consta de las siguientes partes:

- a) Caratula: Se refiere a la carátula que contiene las especificaciones y características del crédito.
- b) Contrato: Se refiere al contenido de las declaraciones y cláusulas del presente contrato.
- c) ANEXO A: Tabla de Amortizaciones.
- d) ANEXO B: Manifiesto para el Fondo de Administración de Riesgos (INAES), aplicará de acuerdo al inciso b) de la cláusula Décima Segunda de este contrato.
- e) ANEXO C: Autorización para pagos Adelantados.
- f) ANEXO D: Disposiciones Legales.

En el entendido que el compareciente se obliga a estar y pasar a ambas partes, reconociendo que las mismas forman parte integrante de este contrato para todos los efectos legales correspondientes y sus términos y condiciones se complementan entre sí para generar un solo documento.

Asimismo, las partes manifiestan que a la firma del presente contrato la "CAJA ACREDITANTE" entrega a el "SOCIO ACREDITADO" un ejemplar del presente documento, acompañado de todos sus anexos.

DE LAS CLÁUSULAS

PRIMERA.- OTORGAMIENTO DE CRÉDITO Y SU DISPOSICIÓN.- La "CAJA ACREDITANTE" otorga a favor del "SOCIO ACREDITADO" un crédito bajo la forma de apertura de crédito simple por la cantidad de \$ _____ (son: _____ 00/100 M.N.) que se indica en la carátula de este contrato en su apartado "Monto o línea del Crédito" y la cual forma parte integrante del mismo; suma de dinero que se obliga a devolver en las condiciones pactadas en el presente documento. Dentro del crédito no quedan comprendidos los intereses ordinarios, moratorios, ni demás accesorios legales y gastos que deba cubrir el "SOCIO ACREDITADO" con motivo de este contrato.

El "SOCIO ACREDITADO" podrá disponer en una sola exhibición la cantidad del crédito señalado en la caratula de este contrato, conforme a cualquiera de las siguientes opciones que le instruya a la "CAJA ACREDITANTE":

- a) Abono de la cantidad correspondiente al importe del crédito en una sola exhibición mediante una transferencia interna a cualquiera de las cuentas de ahorro que tiene contratado con la "CAJA ACREDITANTE"; y
- b) Directamente en ventanilla en efectivo y/o transferencia interbancaria y/o cheque en la red de sucursales de la "CAJA ACREDITANTE".

En el entendido que, en este acto el "SOCIO ACREDITADO" le otorga a la "CAJA ACREDITANTE" con respecto a la cantidad recibida del crédito el recibo más amplio que en derecho proceda, en consecuencia, al momento de la disposición deberá suscribir el "SOCIO ACREDITADO" a favor de la "CAJA ACREDITANTE" un título de crédito de los denominados por la Ley como "PAGARE" que documenta el importe correspondiente al monto dispuesto del crédito, de forma individual o global. La Suscripción del pagaré y su entrega a la "CAJA ACREDITANTE" no se entenderá como pago de la contraprestación asumida ni de sus parcialidades en términos de Ley.

Para efectos administrativos, este contrato quedará identificado con el número de crédito que se indica en el ANEXO "A", Tabla de Amortizacion.

El "SOCIO ACREDITADO" suscribe en este acto en favor de la "CAJA ACREDITANTE" un título de crédito de los denominados por la Ley como "PAGARE" que documenta el presente adeudo, de forma individual o global. La Suscripción del pagaré y su entrega a la "CAJA ACREDITANTE" no se entenderá como pago de la contraprestación asumida ni de sus parcialidades en términos de Ley.

El presente contrato junto con la certificación del adeudo que haga el Contador general de la "CAJA ACREDITANTE", constituirán título ejecutivo en contra del "SOCIO ACREDITADO," pudiendo la "CAJA ACREDITANTE" ejercitar sus acciones de Ley correspondientes. Las partes acuerdan que la "CAJA ACREDITANTE" también podrá presentar Juicio Ejecutivo Mercantil con el pagare que se firma, de manera autónoma al contrato, lo anterior a fin de reclamar el adeudo.

CASO DE EJECUCION DE GARANTIA. Las partes convienen en que la "CAJA ACREDITANTE" podrá pedir judicialmente el cumplimiento de las obligaciones a cargo del "SOCIO ACREDITADO" y podrá optar por cualquiera de los procedimiento establecidos por el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal o su correlativo de Código Procedimientos Civiles para los demás Estados de la República Mexicana, así como por cualquiera de los procedimientos establecidos por el Código de Comercio o por los procedimientos establecidos por la Ley de Instituciones de Crédito, Ver ANEXO "D" Disposiciones legales.

SEGUNDA.- DESTINO DEL CRÉDITO.- El "SOCIO ACREDITADO" se obliga a destinar el crédito que se le concede para: _____

TERCERA - PAGO DEL CRÉDITO. - El "SOCIO ACREDITADO" se obliga a pagar el importe del crédito otorgado mediante el número de pagos

semanales, quincenales o mensuales, vencidas, sucesivas y continuas, sin que puedan exceder de la vigencia del contrato, conforme a las opciones siguientes que elija:

- a) Saldo insoluto.- El pago de principal se realizará mediante el número de amortizaciones consecutivas de capital, intereses ordinarios e impuesto al valor agregado que se generen respecto de los citados intereses y sobre el saldo insoluto del crédito.
- b) Pagos fijos.- El crédito se amortizará en un número fijo de pagos nivelados, crecientes de capital y decrecientes de intereses conforme a una tasa de interés fija previamente establecida, en el entendido de que si el "SOCIO ACREDITADO" efectúa sus pagos en los términos pactados, no generará mayores intereses a favor de la "CAJA ACREDITANTE". En caso de que el "SOCIO ACREDITADO" incumpla con los pagos acordados para esta modalidad, se generarán los intereses ordinarios, moratorios, gastos y comisiones establecidos en este contrato.

La opción que elija el "SOCIO ACREDITADO" para su obligación de pago del crédito y su periodicidad se hará constar en la carátula adjunta a este contrato, en el apartado plazo del crédito.

El número de pagos, el monto de cada uno y las fecha de pago se harán constar en el pagaré y en la tabla de amortizaciones que se adjunta a este contrato como "Anexo A", debidamente firmado por las partes y que forma parte integrante del mismo, quedando una copia de ésta en poder de "el SOCIO ACREDITADO" al momento de celebrarse el contrato.

Las amortizaciones serán periódicas y sucesivas y tendrán un componente de capital, otro de interés ordinario y un último componente de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CUARTA.- TASAS DE INTERESES.- El "SOCIO ACREDITADO" de acuerdo a la modalidad que hubiese escogido para pagar el crédito que se le concede mediante el presente contrato, se obliga a pagar a la "CAJA ACREDITANTE", intereses conforme a lo siguiente:

a) Tasa Ordinaria:

1.- Sobre saldos insolutos.- El crédito causará un interés ordinario sobre saldos insolutos diarios a razón de la tasa fija de interés anual establecida en la carátula, pagadero y computados por período de intereses vencidos que se pagarán juntamente con el abono a capital conforme al pagaré y la tabla de amortizaciones a que se refiere la cláusula tercera de este contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Forma de cálculo de los intereses para esta modalidad:

$$SI = \left[\frac{S}{N} \right] + IP$$

Donde:

SI = SALDO INSOLUTO

S = SALDO DEL CRÉDITO.

N = NÚMERO DE MESES.

IP = INTERÉS A PAGAR.

2.-Pagos fijos.- Los intereses ordinarios quedarán incluidos en los pagos periódicos que deberá hacer el "SOCIO ACREDITADO"; serán pagos nivelados, crecientes de capital y decrecientes de interés sobre saldos insolutos conforme a la tasa fija que se menciona en la carátula y conforme a la relación de pagos que inserta en el pagaré y en la tabla de amortización a que se refiere la cláusula tercera. Los Intereses serán pagados por periodos de pago vencidos en las mismas fechas en que se efectúen los pagos de capital.

Forma de cálculo de los intereses para esta modalidad:

$$C = VA \left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1} \right]$$

Donde:

C = PAGO FIJO.

VA = MONTO.

n = NÚMERO DE MESES

i = TASA DE INTERÉS.

El pago de intereses no podrá ser exigido por adelantado, sino únicamente por periodos vencidos.

Para los efectos del contrato se entiende por:

1. Tasa fija: a la Tasa Ordinaria anualizada indicada en la carátula adjunta a este contrato.
2. Día hábil.- Los días en que las sucursales u oficina de la "CAJA ACREDITANTE" estén abiertas a sus socios para la realización de operaciones.
3. Fecha de Pago de intereses: El último día de cada período de intereses.
4. Período de intereses: al tiempo que transcurra entre dos fechas de pago consecutivas o, en su caso, entre la fecha de disposición del Crédito y la primera fecha de pago, con base en el cual se calcularán los intereses que cause la suma principal insoluta del crédito.

Los intereses se calcularán dividiendo la tasa de interés aplicable entre trescientos sesenta días y multiplicado el resultado así obtenido por el número de días efectivamente transcurridos por el saldo insoluto y se pagarán juntamente con el pago a capital.

b) Tasa Moratoria.- En caso de que el "SOCIO ACREDITADO" deje de pagar puntualmente cualquier pago al capital insoluto conforme a este contrato, la cantidad no pagada causará intereses moratorios a partir de la fecha en que debió ser cubierta hasta la fecha de su pago total a razón de la tasa de interés

anual establecida en la carátula adjunto a este contrato, más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado (IVA).

QUINTA.- PLAZO Y VIGENCIA DEL CREDITO. - El inicio del Crédito será a partir de la fecha que se establezca en la Tabla de amortización bajo el rubro "Inicio de Vigencia", estando vigente por el plazo que se establezca en la Carátula bajo el rubro "Plazo del Crédito". Si por cualquier razón el "SOCIO ACREDITADO" pagara el Crédito antes del vencimiento del plazo convenido, éste último estará obligado a pagar íntegramente el saldo insoluto vigente del Monto del Crédito. El plazo de vigencia pactado y que se precisa en la Carátula no será prorrogable bajo circunstancia alguna, sin embargo, el presente contrato permanecerá vigente durante todo el tiempo que el "SOCIO ACREDITADO" presente saldo pendiente de pago.

El "SOCIO ACREDITADO" se obliga y compromete a devolver el crédito dispuesto dentro del plazo indicado en la carátula adjunta a este contrato en su apartado "Plazo del Crédito".

SEXTA.- LUGAR DE PAGO DEL CRÉDITO. - Los pagos que el "SOCIO ACREDITADO" efectúe, tanto del capital como de los intereses convenidos en este contrato deberá realizarlos en las oficinas de la "CAJA ACREDITANTE", en días y horas hábiles, sin necesidad de previo cobro. En el supuesto de que la fecha en que se deba realizar algún pago de capital, intereses o por cualquier otro concepto de conformidad con la tabla de amortizaciones a que se refiere la cláusula tercera de este contrato, resultare en un día inhábil, el pago deberá de efectuarse el día hábil inmediato posterior, sin que proceda el cobro de comisiones o intereses moratorios a cargo del "SOCIO ACREDITADO".

SÉPTIMA.- FORMA DE APLICACIÓN DE LOS PAGOS.- El pago que efectúe el "SOCIO ACREDITADO" se aplicará en primer lugar al pago de los impuestos que determinen las autoridades fiscales sobre el monto del pago previsto en este contrato, al pago total de los intereses ordinarios devengados durante el periodo correspondiente, al impuesto al valor agregado que se genere por los intereses conforme a lo dispuesto en la cláusula cuarta y lo demás a capital.

Para el caso de que el "SOCIO ACREDITADO" haya incurrido en mora en el cumplimiento de su obligación de pago conforme a las cláusulas tercera y cuarta de este contrato, el o los pagos que reciba la "CAJA ACREDITANTE" se aplicarán a cubrir el adeudo vencido en el siguiente orden:

- a) Al pago de los impuestos que determinen las autoridades sobre el monto del pago previstos en este Contrato.
- b) Comisiones, en su caso;
- c) Impuesto al Valor Agregado que se genere por las citadas comisiones;
- d) Interés moratorios;
- e) Intereses ordinarios,
- f) Impuesto al Valor Agregado que se genere por los citados intereses;
- g) El resto del pago, a la amortización del capital.

En caso de juicio y una vez que el "SOCIO ACREDITADO" haya sido condenado por la autoridad judicial correspondiente al pago de gastos y costas judiciales, determinado por el Juez de conocimiento, se aplicará en primer término a los gastos y costas judiciales del mismo y el resto, conforme al orden establecido en el Código de Comercio, de acuerdo con los preceptos legales que se señalan en el anexo "D".

OCTAVA.- PAGOS ANTICIPADOS. - Se entenderá por Pago Anticipado: al pago parcial o total del saldo insoluto de un crédito, antes de la fecha en que sea exigible.

El "SOCIO ACREDITADO" podrá efectuar en cualquier tiempo, pagos anticipados en reembolso del crédito, siempre que cumpla con las condiciones siguientes:

- a) Se encuentre al corriente en los pagos exigibles de conformidad con la Tabla de Amortización que forma parte de este contrato, y,
- b) El importe del Pago Anticipado Sea por una cantidad igual o mayor al pago que debe de realizarse en el periodo correspondiente.

Los pagos anticipados que cumplan con las condiciones se aplicarán al saldo insoluto del crédito en base a las opciones que se le otorgaran al "SOCIO ACREDITADO" al momento de su pago:

- a) Reducir el monto de los pagos periódicos pendientes. - El pago anticipado se aplicará al saldo insoluto del crédito, realizándose sobre el remanente un nuevo cálculo para determinar el monto de los siguientes abonos que como consecuencia del pago anticipado disminuye, o;
- b) Disminuir el número de pagos a realizar. - El pago anticipado se aplicará al saldo insoluto del crédito cubriéndose los últimos abonos por vencer, en orden inverso a su pago y por consiguiente el plazo del crédito reducirá y continuará pagando el mismo importe de pago a capital mensual.

La "CAJA ACREDITANTE" en caso de aplicar pagos anticipados emitirá el comprobante de pago, una nueva Tabla de Amortización, con relación al nuevo saldo insoluto del crédito, la cual estará a disposición del "SOCIO ACREDITADO" en el domicilio de la "CAJA ACREDITANTE", será responsabilidad del "SOCIO ACREDITADO" obtener la Tabla de Amortización vigente.

En caso de no cumplir con las condiciones antes mencionadas la "CAJA ACREDITANTE" se reservará el derecho de aceptar el pago anticipado.

Los Pagos Anticipados no eximen al "SOCIO ACREDITADO" de efectuar sus pagos en las fechas que indica su Tabla de Amortización.

NOVENA.- PAGOS ADELANTADOS. - El "SOCIO ACREDITADO" podrá efectuar pagos que aún no sean exigibles, con el fin de que la "CAJA ACREDITANTE" los aplique para cubrir pagos periódicos inmediatos siguientes. Cuando el importe del pago sea superior al que deba cubrirse en un periodo, la "CAJA ACREDITANTE" recabará del "SOCIO ACREDITADO" un escrito señalado como "Anexo C" y que formará en su caso parte integrante de este contrato con firma autógrafa que incluirá la siguiente leyenda: "EL SOCIO ACREDITADO" autoriza que los recursos que se entregan en exceso a sus obligaciones exigibles, no se apliquen para el Pago Anticipado del principal, sino que se utilicen para cubrir por adelantado los pagos periódicos del crédito inmediatos siguientes". Cuando la "CAJA ACREDITANTE" reciba el pago aún no exigible de periodo o importe inferiores, no será necesario recabar el escrito mencionado anteriormente.

DÉCIMA.- FORMA DE PAGOS: El "SOCIO ACREDITADO" según el medio de pago que emplee, éste se acreditará en la forma siguiente:

- a) En efectivo, el mismo día;
- b) Con cheque, se recibirán invariablemente salvo buen cobro y se acreditarán solamente cuando sean cobrados por la "CAJA ACREDITANTE".
- c) Por domiciliación: I) En la fecha en que se acuerde con el "SOCIO ACREDITADO", o II) En la fecha límite de pago conforme a la tabla de amortización señalada en la cláusula tercera de este contrato.
- d) Tránsito o depósito bancario conforme a las políticas vigentes al momento del pago.

DÉCIMA PRIMERA. - GASTOS Y COMISIONES. - El "SOCIO ACREDITADO" acepta y reconoce que por la celebración del presente Contrato pagará a la "CAJA ACREDITANTE," comisiones por los siguientes conceptos:

- a) Gastos de Investigación y/o Formalización. -El "SOCIO ACREDITADO" pagará una comisión por este concepto, misma que se especificará en la CARATULA en el apartado de COMISIONES. Dicha comisión genera una cantidad a cargo del "SOCIO ACREDITADO" indicado en la CARATULA; a la cantidad antes señalada se le deberá de sumar, en su caso, el Impuesto al Valor Agregado correspondiente. Esta comisión será pagadera por una sola ocasión al momento en que el "SOCIO ACREDITADO" disponga del crédito y no será reembolsado por ningún motivo.
- b) Recolección de Pago a Domicilio. - El "SOCIO ACREDITADO" pagará a la "CAJA ACREDITANTE" la cantidad señalada en la caratula del contrato, por cada evento que el "SOCIO ACREDITADO" solicite que se le vaya a cobrar hasta su domicilio.
- c) Reimpresión del Estado de Cuenta. - El "SOCIO ACREDITADO" pagará la cantidad señalada en la caratula del contrato, por cada impresión del estado de cuenta a que se refiere la cláusula Décimo Novena del presente documento, en el entendido, que únicamente la primera copia será gratuita, debido a que las posteriores tendrán un costo.

En caso de que conforme a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se cause este impuesto por las comisiones a que se refiere esta cláusula, el "SOCIO ACREDITADO" se obliga y compromete a pagar tal impuesto juntamente con la citada comisión.

La "CAJA ACREDITANTE" se obliga y compromete a no efectuar cargos, comisiones o gastos distintos a los indicados en este contrato.

DÉCIMA SEGUNDA. - GARANTÍA. - El "SOCIO ACREDITADO" a fin de garantizar el puntual pago del crédito que ampara este contrato, otorga las garantías siguientes:

- a) Garantía prendaria líquida. - En primer lugar, grado y prelación a favor de la "CAJA ACREDITANTE", por la cantidad de dinero o un porcentaje de éste que tiene en su cuenta de ahorro. Así mismo, el "SOCIO ACREDITADO" se obliga a mantener vigente la referida garantía durante la vigencia de este contrato y a no disponer de la misma hasta la total liquidación del crédito y demás accesorios.
- b) Garantía INAES. - La sociedad podrá contar con apoyos de entidades gubernamentales, mismos que pueden asignarse al socio con la finalidad de acceso a los servicios de crédito de la Sociedad para lo cual suscribirá su acuerdo y aceptación mediante el "Anexo B" que formará parte integrante de este contrato. El "SOCIO ACREDITADO" acepta que los recursos provenientes de la presente garantía no forman parte de su patrimonio, por lo tanto no podrá disponer de los mismos.

Si el crédito no queda totalmente cubierto conforme a lo dispuesto en el inciso a) de la presente cláusula, el "SOCIO ACREDITADO" autoriza a la "CAJA ACREDITANTE" para el caso de existir un saldo mayor en la cuenta antes citada, a disponer de dichas cantidades a efecto de que sean aplicadas al pago del crédito y conforme a lo dispuesto en la cláusula séptima de este contrato, en el entendido de que la "CAJA ACREDITANTE" queda facultada más no obligada a efectuar dichos cargos, por lo que de ninguna manera el "SOCIO ACREDITADO" queda eximido de pago

La presente garantía únicamente podrá ser ejecutada en el supuesto de que el crédito caiga en mora o carteravencida.

DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA Y ALCANCE DE LAS GARANTÍAS.- Las garantías prendarias constituidas en la cláusula que antecede, garantizan el pago de cualquier adeudo del "SOCIO ACREDITADO" a favor de la "CAJA ACREDITANTE" sea por capital o por intereses ordinarios, moratorios o por cualquier otro concepto y estará en vigor mientras el adeudo permanezca insoluto.

Así mismo, el "SOCIO ACREDITADO", transfiere en propiedad la prenda otorgada bajo el inciso a) de la cláusula que antecede y autoriza a la "CAJA ACREDITANTE" para disponer de la misma para el pago del adeudo pendiente de pago a la fecha de aplicación. De darse lo anterior, las cantidades se aplicarán conforme a lo establecido en la cláusula séptima de este contrato. De acuerdo a los preceptos que se señalan en el anexo "D".

DÉCIMA CUARTA. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN Y VENTA. - En caso de que se dé por vencido anticipadamente el plazo del contrato por haber incurrido el "SOCIO ACREDITADO" en alguna de las causales establecidas en este contrato o sea de plazo cumplido, la "CAJA ACREDITANTE" podrá proceder a la ejecución y venta de los bienes garantizados judicialmente. De acuerdo a los preceptos que se señalan en el anexo "D".

Para el caso de que por cualquier motivo, el bien objeto de este crédito fuere embargado o asegurado judicial o administrativamente, se conviene expresamente en que será depositaria del bien el "SOCIO ACREDITADO" o la persona o personas que al efecto designe la "CAJA ACREDITANTE", quien tomará posesión inmediata de la garantía prendaria, sin necesidad de otorgar fianza.

DÉCIMA QUINTA. - DENUNCIA. - Las partes convienen, en que la "CAJA ACREDITANTE" estará facultada para restringir el importe del crédito o el plazo para disponer de él, o ambos a la vez, o para denunciar el contrato en cualquier tiempo, mediante simple aviso que dé al "SOCIO ACREDITADO". Denunciando el contrato, se extinguirá el crédito en la parte no dispuesta por el "SOCIO ACREDITADO" al momento de la denuncia De acuerdo a los preceptos que se señalan en el anexo "D".

Asimismo, el "SOCIO ACREDITADO" contará con un periodo de gracia de 10 días hábiles posteriores a la firma del presente documento, para cancelarlo, en cuyo caso la "CAJA ACREDITANTE" no podrá cobrar comisión alguna, regresando las cosas al estado en que se encontraba antes de su firma, sin responsabilidad para el "SOCIO ACREDITADO". Lo anterior, siempre y cuando el "SOCIO ACREDITADO" no haya dispuesto a esa fecha total o parcialmente del Monto del Crédito que por el presente se apertura. De acuerdo a los preceptos que se señalan en el anexo "D".

DÉCIMA SEXTA.- OBLIGACIONES DE HACER DEL "SOCIO ACREDITADO".- El "SOCIO ACREDITADO" deberá cumplir con la siguiente obligación, salvo que exista consentimiento previo y por escrito de los representantes legales de la "CAJA ACREDITANTE" que la revelen de su cumplimiento:

- a) Proporcionar a la "CAJA ACREDITANTE" cuando ésta se lo solicite, la información y documentación relativa que compruebe la inversión del crédito otorgado;

DÉCIMA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DE NO HACER DEL SOCIO ACREDITADO.- El "SOCIO ACREDITADO" deberá cumplir con la siguiente obligación de no hacer, salvo que exista consentimiento previo y por escrito del o de los representantes de la "CAJA ACREDITANTE" que lo revele de su cumplimiento: a) No otorgar a cualquier otro acreedor condiciones de pago que resulten o puedan resultar más favorables para tales acreedores que las que se encuentren vigentes a favor de la "CAJA ACREDITANTE".

DÉCIMA OCTAVA.- VENCIMIENTO ANTICIPADO.- "La CAJA ACREDITANTE" podrá de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial dar por vencido anticipadamente el plazo para el reembolso de las cantidades adeudadas, así como el pago de sus accesorios, y exigir su entrega inmediata, si el

"SOCIO ACREDITADO" faltare al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidas en este contrato, o en cualquiera de los siguientes casos:

- a) Si el "SOCIO ACREDITADO" dejará de cubrir tres o más de los pagos convenidos conforme a las cláusulas tercera y cuarta de este contrato;
- b) Si al "SOCIO ACREDITADO" se le inicia o tiene proceso judicial pendiente ante autoridad judicial, administrativa o de cualquier otro genero que pudiera afectar su situación financiera.
- c) Si resulta ser falsa cualquier información o dato proporcionado por el "SOCIO ACREDITADO", en la solicitud del crédito o en cualquier información que deba proporcionar a la "CAJA ACREDITANTE".
- d) Si no invierte el importe del crédito, conforme a lo pactado en este contrato.
- e) Si dispusiere de las garantías prendarias, cualquiera que fuera la causa para ello.
- f) Si el "SOCIO ACREDITADO" otorga fianza, avales o cualquier otra, para garantizar obligaciones de terceros.
- g) Si el "SOCIO ACREDITADO" incumple con cualquiera de las obligaciones de hacer o no hacer estipuladas en este contrato.
- h) En cualquier otro caso en que, conforme a la ley, se puedan dar por vencidas anticipadamente las obligaciones a plazo.

Una vez declarado el vencimiento anticipado del plazo, el "SOCIO ACREDITADO" deberá cubrir de inmediato a la "CAJA ACREDITANTE" el saldo del crédito más sus intereses y cualquier otro concepto adeudado.

DÉCIMA NOVENA.- OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR EL COSTO ANUAL TOTAL (CAT) Y ESTADO DE CUENTA.- El "SOCIO ACREDITADO" y los "Obligados solidarios" manifiestan que la "CAJA ACREDITANTE" hizo de su conocimiento antes de la firma de este contrato: el contenido del mismo y de todos los documentos a suscribir, los cargos, gastos que en su caso se generarán por su celebración y, en su caso, los descuentos o bonificaciones a que podría tener derecho, así como el Costo Anual Total (CAT) correspondiente que es el indicado en la carátula adjunta a este contrato, para fines informativos y comparativos exclusivamente y que las tasas de intereses ordinaria y moratoria que se aplicarán en este contrato son tasas fijas.

Se entenderá por CAT (Costo Anual Total) lo siguiente: "CAT: El Costo Anual Total de financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los Créditos."

La "CAJA ACREDITANTE" proporcionará de forma mensual a el "SOCIO ACREDITADO" un estado de cuenta en el que aparezcan: nombre del "SOCIO ACREDITADO", número de crédito, movimientos efectuados en el periodo, fecha límite de pago, saldo inicial y saldo final a la fecha de corte, comisiones cobradas, promedio de saldos diarios del periodo y tasas de interés. El citado estado de cuenta se pondrá a disposición del "SOCIO ACREDITADO" de acuerdo con lo señalado en la caratula del presente contrato; El "SOCIO ACREDITADO" también podrá acudir a la sucursal de la "CAJA ACREDITANTE" donde haya celebrado este contrato, para solicitar el estado de cuenta o que se consulte a través de cualquier medio, incluyendo los electrónicos, dentro de los 10 días siguientes a la fecha de corte del período que corresponda.

Si el "SOCIO ACREDITADO" no obtiene el estado de cuenta correspondiente, no lo libera del cumplimiento de las obligaciones que asume por medio del presente Contrato.

El "SOCIO ACREDITADO" podrá consulta los saldos, transacciones y movimientos del crédito en cualquier sucursal de la "CAJA ACREDITANTE" o en la UNE, con el único requisito de llevar su Identificación Oficial Vigente y los datos de identificación de su crédito.

La "CAJA ACREDITANTE" podrá proporcionar a el "SOCIO ACREDITADO" una copia del estado de cuenta del periodo de que se trate en la oficina o sucursal que le corresponda, en el entendido de que únicamente la primera copia será gratuita, en razón de que las posteriores tendrán un costo, el cual se indica en la carátula adjunta a este contrato en el apartado de comisiones.

VIGÉSIMA. - SEGURO. - ADVERTENCIA: Las partes contratantes manifiestan que este producto de crédito no cuenta con seguro deudor, por lo tanto, el socio acreditado se hace sabedor de que, para el caso de su fallecimiento durante la vigencia de este contrato, la cantidad que no estuviere cubierta será exigible a la sucesión intestada o testamentaria que corresponda.

VIGÉSIMA PRIMERA.- CESIÓN DEL CRÉDITO.- El "SOCIO ACREDITADO" faculta expresamente a la "CAJA ACREDITANTE" para ceder o descontar el crédito de este contrato. El "SOCIO ACREDITADO" no podrá ceder los derechos y obligaciones derivados de este Contrato.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE ACLARACIONES.- Si el "SOCIO ACREDITADO" no está de acuerdo con alguno de los movimientos que aparezca en el estado de cuenta o su equivalente, procederá conforme a lo siguiente:

- a) Podrá presentar una solicitud de aclaración dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización del cargo en su cuenta. La solicitud se presentará en las oficinas de la UNE de la "CAJA ACREDITANTE" donde hubiese contratado el crédito y será acusada de recibo por la "CAJA ACREDITANTE".
- b) La "CAJA ACREDITANTE" tendrá 45 días naturales para entregar por escrito el dictamen correspondiente, anexando copia simple del documento o evidencia considerada para la emisión de dicho dictamen, con base en la información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder, así como un informe detallado en el que se respondan todos los hechos contenidos en la solicitud presentada por "el SOCIO ACREDITADO".
- c) Dentro del plazo de 45 días naturales contados a partir de la entrega del dictamen a que se refiere el inciso anterior, la "CAJA ACREDITANTE" pondrá a disposición de "el SOCIO ACREDITADO" en las oficinas de la UNE de la "CAJA ACREDITANTE", el expediente generado con motivo de la solicitud, así como a integrar en éste, toda la documentación e información que, conforme a las disposiciones aplicables, deba obrar en su poder y que se relacione directamente con la solicitud de aclaración que corresponda y sin incluir datos correspondientes a operaciones relacionadas con terceras personas.

El procedimiento previsto en esta cláusula quedará sin efectos a partir de que el "SOCIO ACREDITADO" presente su demanda ante autoridad jurisdiccional o conduzca su reclamación en términos de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

En cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones Legales Aplicables, la "CAJA ACREDITANTE" da a conocer a el "SOCIO ACREDITADO", el número y datos de identificación de la Unidad Especializada de Atención de Usuarios (UNE), así como la información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF).

Unidad Especializada de Atención a Usuarios de CAJA ITZAEZ SC DE AP DE RL DE CV, ubicada en la calle 43 # 587 X 88 Y 88 A Colonia Inalámbrica C.P. 97069, Mérida, Yucatán; Correo electrónico: aclara_itzaez@cajaitzaez.mx, teléfono: 99 99 20 52 40 horario de 9:00 a 17:00 horas, Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), teléfono 55 5340 0999, pagina de internet: www.condusef.gob.mx y Correo electrónico: asesoria@condusef.gob.mx.

VIGÉSIMA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. - Las partes acuerdan que cualquier modificación a los términos de este Contrato, será dada a conocer a el "SOCIO ACREDITADO" por lo menos con treinta días naturales de anticipación de la fecha prevista de la entrada en vigor, mediante aviso incluido en el estado de cuenta correspondiente. El aviso o notificación deberá especificar de forma notoria la fecha en que las modificaciones surtirán efecto..

En el supuesto que el "SOCIO ACREDITADO" no esté de acuerdo con las modificaciones propuestas por la "CAJA ACREDITANTE", podrá solicitar la terminación del Contrato dentro de los treinta días posteriores al aviso arriba señalado, sin responsabilidad ni comisión alguna a su cargo y bajo las condiciones originalmente pactadas, debiendo cubrir el "SOCIO ACREDITADO" en su caso, los adeudos que ya se hubieren generado a la fecha en que solicite dar por terminada la operación o servicio de que se trate, sin que la "CAJA ACREDITANTE" pueda cobrarle penalización alguna por dicha causa..

Una vez transcurrido el plazo conforme a lo señalado en el párrafo anterior, sin que la "CAJA ACREDITANTE" haya recibido comunicación alguna por parte del "SOCIO ACREDITADO", se tendrán por aceptadas las modificaciones al Contrato. .

El presente contrato no podrá modificarse en lo referente a tasas de interés, así como tampoco podrán establecerse nuevas comisiones, modificarse las mismas, ni incrementarse los montos de las existentes y establecidos al momento de la firma del presente Contrato, salvo pacto en contrario, o cuando se trate de reestructuración del presente crédito, debiendo observarse en estos supuestos el consentimiento expreso del "SOCIO ACREDITADO".

VIGÉSIMA CUARTA. - REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA CANCELACIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- El "SOCIO ACREDITADO" puede solicitar la terminación anticipada del Contrato, por medio de solicitud que presente en la Unidad Especializada, en días y horas hábiles, en un horario de 9:00 a 17:00 horas Dicha solicitud deberá estar debidamente firmada por el "SOCIO ACREDITADO" y se deberá adjuntar a la misma copia de identificación oficial a fin de cerciorarse de la autenticidad y veracidad de la información del "SOCIO ACREDITADO", nombre completo del titular del crédito y el número de referencia del mismo, quedando facultado la "CAJA ACREDITANTE" a confirmar vía telefónica con el "SOCIO ACREDITADO" cualquier dato o información proporcionada. Una vez presentada la solicitud, la "CAJA ACREDITANTE" proporcionará a el "SOCIO ACREDITADO" un acuse de recibo, clave de confirmación o número de folio.

Asimismo, la "CAJA ACREDITANTE" al momento de recibir la solicitud arriba mencionada:

- I. Cancelará, en caso de que existan, los Medios de Disposición vinculados al Contrato. El "SOCIO ACREDITADO" deberá hacer entrega de éstos o manifestar por escrito y bajo protesta de decir verdad, que fueron destruidos o que no cuenta con ellos, por lo que no podrá hacer disposición alguna a partir de dicha fecha.
- II. Rechazará cualquier disposición que pretenda efectuarse con posterioridad a la solicitud presentada. En consecuencia, no se podrán hacer nuevas disposiciones, excepto las ya generadas.
- III. Cancelará, sin su responsabilidad, los servicios de domiciliación en la fecha de la solicitud de terminación, con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes.

La "CAJA ACREDITANTE" dará por terminado el contrato el día hábil siguiente a aquél en que reciba la solicitud, siempre y cuando no existan adeudos. De lo contrario, a más tardar el día hábil siguiente al de la recepción de la solicitud, comunicará a el "SOCIO ACREDITADO" el importe de los adeudos y dentro de los cinco días hábiles siguientes a su solicitud pondrá a su disposición dicho dato en la Unidad Especializada, y una vez liquidados los adeudos se dará por terminado el contrato. Asimismo, la "CAJA ACREDITANTE" entregará a el "SOCIO ACREDITADO" el saldo, en su caso, en la fecha en que se dé por terminada la operación o al no haber acudido el "SOCIO ACREDITADO" a la Unidad Especializada o sucursales de la "CAJA ACREDITANTE", esta última informará a el "SOCIO ACREDITADO" por escrito o por vía telefónica que dicho saldo a su favor se encuentra a su disposición y determinará la forma como le puede ser devuelto. La "CAJA ACREDITANTE" pondrá a disposición del "SOCIO ACREDITADO", dentro de diez días hábiles a partir de que se hubiera realizado el pago de los adeudos o en la siguiente fecha de corte, una carta finiquito en el que conste el fin de la relación contractual y la inexistencia de adeudos derivados exclusivamente de dicha relación. La "CAJA ACREDITANTE" reportará a su vez a las sociedades de información crediticia que la cuenta está cerrada sin adeudo alguno dentro del plazo que para tales efectos señala la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. La "CAJA ACREDITANTE" se abstendrá en todo momento de condicionar la terminación del Contrato a la devolución del contrato que obre en poder del "SOCIO ACREDITADO", y se abstendrá de igual manera de cobrar comisión o penalización por la terminación del contrato.

En tanto no sea liquidada la totalidad de los adeudos, la terminación del Contrato no surtirá efectos; sin embargo, la "CAJA ACREDITANTE" solo podrá cobrar los accesorios e intereses que se generen hasta el momento en que el "SOCIO ACREDITADO" liquide el saldo total del Crédito; conservando el "SOCIO ACREDITADO" la misma fecha de pago y condiciones que tenía previamente a la solicitud de terminación. Para este producto de crédito no aplica el cobro de comisiones por incumplimiento de pago.

VIGÉSIMA QUINTA.- AUTORIZACIÓN PARA EFECTUAR COMPENSACIÓN.- El "SOCIO ACREDITADO" otorga a la "CAJA ACREDITANTE" el mandato más amplio y suficiente que en derecho corresponda a favor de la "CAJA ACREDITANTE" e instruye a ésta para compensar, sin necesidad de notificación o requerimiento previo, todas las cantidades vencidas conforme a lo pactado en las cláusulas tercera, cuarta y séptima de este contrato y no pagadas del crédito contra cualquier deuda líquida y exigible que existiera a cargo de la "CAJA ACREDITANTE" y a favor del "SOCIO ACREDITADO", incluyendo sin limitación, depósitos a la vista, depósitos retirables en días preestablecidos, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo, depósitos retirable con previo aviso y constituidas por el "SOCIO ACREDITADO" en la "CAJA ACREDITANTE".

Una vez efectuada la compensación, la "CAJA ACREDITANTE" notificará al "SOCIO ACREDITADO" que ha realizado la misma por cualquier forma de las pactadas en este contrato, en el entendido de que la falta de notificación no afectará la validez de la compensación.

VIGÉSIMA SEXTA.- CANCELACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA.- EL "SOCIO ACREDITADO" podrá solicitar, en cualquier momento, la cancelación del servicio de domiciliación del pago de bienes y servicios con cargo a sus cuentas, sin responsabilidad alguna para la "CAJA ACREDITANTE", bastando para ello que dicha solicitud sea presentada en cualquier sucursal u oficina de la "CAJA ACREDITANTE", dicha solicitud surtirá efectos en un plazo no mayor a tres días hábiles siguientes contados a partir de su recepción, sin que se requiera de la previa autorización de los respectivos proveedores de bienes o servicios.

En la fecha de la solicitud de terminación de este contrato, se entenderá cancelado el servicio de domiciliación, con independencia de quién conserve la autorización de los cargos correspondientes, sin responsabilidad alguna para la "CAJA ACREDITANTE".

VIGÉSIMA SEPTIMA.- DOMICILIOS.- Para los efectos de este contrato, las partes comparecientes señalan como sus domicilios los indicados en el apartado de generales del presente contrato.

Mientras el "SOCIO ACREDITADO" y los "Obligados solidarios" no notifiquen por escrito a la "CAJA ACREDITANTE" el cambio de sus domicilios, los emplazamientos y demás diligencias judiciales y extrajudiciales serán practicadas en el domicilio señalado en la carátula adjunta a este contrato.

VIGÉSIMA OCTAVA. - DE LA CONFIDENCIALIDAD: Las partes manifiestan que la información y documentación relativa a las operaciones y servicios contratados por el "SOCIO ACREDITADO" y proporcionados a "LA CAJA ADREDITANTE", tendrán carácter confidencial, por lo que "LA CAJA ACREDITANTE", en protección del derecho a la privacidad de sus Socios, en ningún caso podrán dar noticias o información de los depósitos, operaciones o

servicios, sino al depositante, deudor, titular, beneficiario, a sus representantes legales o a quienes tengan otorgado poder para disponer de la cuenta o para intervenir en la operación o servicio. De acuerdo a los preceptos que se señalan en el anexo "D".

VIGÉSIMA NOVENA. - AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DE BURÓ DE CREDITO: "EL SOCIO" previo a la firma del presente instrumento y mediante documental que extendió autorización basta y suficiente para consultar su historial crediticio e cualquiera de las sociedades de información crediticia, dicha autorización se extiende mientras exista saldo insoluto del presente crédito o sus accesorios.

TRIGESIMA: ACEPTACIÓN DE LA CARATULA DEL CONTRATO: "EL SOCIO" acepta en su totalidad todas y cada una de las obligaciones plasmadas en el presente instrumento así como en la carátula respectiva, misma que forma parte integral del presente contrato.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- TRIBUNALES COMPETENTES.- Para la interpretación y cumplimiento de este contrato, así como para cualquier controversia que se suscite con motivo del mismo, el "SOCIO ACREDITADO", se somete expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la ciudad de Mérida, Yucatán y/o del "lugar de Celebración" indicado en la carátula adjunta a este documento, a elección y conveniencia de la "CAJA ACREDITANTE", renunciando expresamente todas las partes contratantes a cualquier otro domicilio que pudiera corresponderles en razón del fuero de su domicilio o vecindad presente o futura.

TRIGÉSIMA SEGUNDA. - CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. - El "SOCIO ACREDITADO" acepta responder por las obligaciones derivadas de este contrato, aún en caso fortuito o de fuerza mayor, aún cuando no hayan dado causa o contribuido a ello, renunciando a lo dispuesto por el artículo 2111 del Código Civil Federal, Ver ANEXO "D" Disposiciones legales.

TRIGÉSIMA TERCERA. - GASTOS, DERECHOS Y HONORARIOS. - Este producto de crédito no genera gastos, derechos y honorarios.

Asimismo estarán a cargo del "SOCIO ACREDITADO", las comisiones que continuación se mencionan:

- * Gastos de Investigación y/o Formalización: \$ 30 + IVA por única ocasión
- * Recolección de Pago a Domicilio: \$ 40 + IVA por evento
- * Reimpresión de Estado de Cuenta: \$ 30 + IVA por evento

TRIGÉSIMA CUARTA.- TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS.- Los títulos de las cláusulas que aparecen en este contrato se han puesto con el único y exclusivo propósito de facilitar su lectura, por lo que de ninguna manera establecen el sentido de las mismas, ni mucho menos las limitan, por lo que para los efectos de interpretación de este contrato se estará a lo establecido en las cláusulas y de ninguna manera en los títulos de las mismas.

TRIGESIMA QUINTA. - DISPOSICIONES LEGALES. - El presente documento y los que forman parte integral del mismo, no contienen preceptos legales específicos; las disposiciones legales que rigen y son aplicables al presente contrato se encuentran contenidos y pueden consultarse en el ANEXO "D" que forma parte integrante del presente contrato o de manera impresa en sus sucursales con las que cuenta "LA CAJA ACREDITANTE".

El presente contrato lo firman los comparecientes en la "fecha" y "lugar de celebración" indicados en la carátula adjunta al mismo.

GENERALES				
LA CAJA ACREDITANTE:		CAJA ITZAEZ, SC DE AP DE RL DE CV		
Representante legal:				
"EL SOCIO ACREDITADO"				
Nombre del socio:			Num. de socio:	RFC:
Fecha de Nac:	Lugar de Nac:	Estado Civil:	Teléfono:	Actividad Económica:
Domicilio:				

DE CONFORMIDAD:

CAJA ITZAEZ, SC DE AP DE RL DE CV

"El SOCIO ACREDITADO"

Representante Legal

El presente contrato se encuentra en el Registro de Contratos de Adhesión (RECA), ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), bajo el número 4933-439-032364/04-04344-1022 con fecha 20 de octubre del 2022. El cual podrá ser consultado a través de la Página web www.condusef.gob.mx.